



Città di Molfetta

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Attribuzione incarico dirigenziale “ad interim” all’ing. Binetti Alessandro del V° Settore Attività Produttive-Ambiente.

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione n. 29 del 19/01/2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente, finalizzata al conseguimento di una maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa, articolata in Settori, individuati quali unità organizzative di massima dimensione, con a capo un Dirigente, come di seguito elencati:
 - SETTORE I – SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI;
 - SETTORE II – SOCIALITA’;
 - SETTORE III – TERRITORIO;
 - SETTORE IV – PATRIMONIO;
 - SETTORE V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE-AMBIENTE;
- Oltre agli Uffici di Staff e alle seguenti Aree Autonome alle dirette dipendenze del Sindaco:
 - AREA 1 – Corpo Polizia Locale;
 - AREA 2 Ufficio Programmazione e progettazione Impianti – Opere pubbliche e progettazioni complesse e tecnologiche,
 - AREA 3 – Servizio Avvocatura – Contenzioso,
 - AREA 4 - Promozione e prevenzione benessere adolescenza e giovani;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 28/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
- la deliberazione di G.C. n. 259 del 23/12/2015, avente ad oggetto “Approvazione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance nel Ciclo di Programmazione”;

Preso atto che la titolarità del V° Settore Attività Produttive-Ambiente è stata affidata, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., per la durata di n. 1 anno, non prorogabile, né rinnovabile, a far data dal 1° luglio 2020, all’ing. Balducci Vincenzo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° luglio 2020, giusto decreto sindacale prot. n. 42935 del 24/06/2020, nelle more della revisione della Macrostruttura dell’Ente;

Preso atto che in data 30/03/2021 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55, ha approvato la nuova Macrostruttura dell'Ente, laddove è prevista una diversa articolazione dei Settori e delle Aree Autonome rispetto alla precedente Macrostruttura approvata con deliberazione di G.C. n. 29/2018, stabilendo, fra l'altro l'entrata in vigore della medesima nuova Macrostruttura a decorrere dal 1° luglio 2021;

Verificato che al punto 3) del dispositivo della citata deliberazione giuntale si disponeva: *“che si procederà successivamente alla ridistribuzione del personale incardinato presso i vari servizi oggetto di revisione, collocandolo nei nuovi Settori dell'Ente, in ragione delle competenze specialistiche e professionali acquisite negli anni dai dipendenti, in relazione agli incarichi e alle posizioni di lavoro dagli stessi ricoperti”*;

Dato atto che allo stato non è ancora concluso l'iter amministrativo relativo alla ricollocazione di tutto il personale comunale nei vari Settori e Servizi, così come articolati nella nuova Macrostruttura comunale, di cui al citato provvedimento di G.C. n. 55 del 30/03/2021;

Considerato che nel presente mese di luglio è in corso il procedimento della salvaguardia di Bilancio ad esito del quale dovranno essere riformulati i PEG e riassegnati secondo la nuova Macrostruttura, di cui alla deliberazione di G.C. n. 55/2021;

Ravvisata, pertanto, la necessità, nelle more dell'entrata in vigore della nuova Macrostruttura dell'Ente, di dover adottare un provvedimento volto a garantire la continuità dell'azione amministrativa e la funzionalità del V° Settore Attività Produttive-Ambiente, di importanza strategica per il Comune, resosi vacante dal 1° luglio 2021 per effetto della scadenza, in data 30 giugno 2021, dell'incarico dirigenziale conferito all'ing. Balducci Vincenzo, attribuendo, in via provvisoria e temporanea, con effetto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, l'incarico dirigenziale “ad interim” del Settore in argomento all'ing. Binetti Alessandro, dirigente a tempo indeterminato, con incarico di funzioni dirigenziali del Settore Territorio, il quale offre garanzia di competenza e professionalità nella gestione del Settore di cui trattasi, nonché unico Dirigente all'interno dell'Ente in possesso dei requisiti tecnici necessari per la copertura del posto di cui trattasi, onde consentire l'adozione di tutti gli atti conseguenziali necessari per l'entrata in vigore della nuova Macrostruttura comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che, all'art. 50 – comma 10 – affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;

Accertata la propria esclusiva competenza ai sensi degli articoli 50 – comma 10 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 17 del 28/01/2016;
- i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni-Autonomie Locali – Area Dirigenza;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;
- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **Attribuire** all'ing. Binetti Alessandro, dirigente in servizio a tempo indeterminato, con incarico di funzioni dirigenziali del Settore Territorio, l'incarico dirigenziale "ad interim" del V° Settore Attività Produttive-Ambiente, di cui alla vigente Macrostruttura dell'Ente, approvata con deliberazione di G.C. n. 29/2018, con effetto dal 1° luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed assicurare la indispensabile funzionalità del Settore in argomento, in quanto trattasi di struttura di importanza strategica per l'amministrazione comunale, nelle more della copertura a tempo indeterminato del posto dirigenziale in argomento, in attuazione della nuova Macrostruttura comunale approvata, in ultimo, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 30/03/2021.
- 2) **Dare atto** che il suddetto incarico "ad interim" potrà cessare anche anticipatamente rispetto alla durata di cui al precedente punto 1) per sopravvenute diverse determinazioni in ordine al conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim di cui trattasi.
- 3) **Dare atto che** il conferimento dell'incarico dirigenziale "ad interim" in argomento comporta:
 - l'esercizio dei compiti, delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto comunale, dal vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 17 del 28/01/2016;
 - il coordinamento amministrativo e contabile del V° Settore Attività Produttive-Ambiente;
 - la gestione del budget assegnato al Settore medesimo;
 - la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al Settore;
 - la verifica ed il controllo di gestione del Settore medesimo;
 - ogni altro atto o provvedimento amministrativo espressamente richiesto in via esclusiva al Dirigente dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- 4) **Dare atto**, altresì, che il trattamento economico da riconoscere all'ing. Binetti Alessandro è quello di cui al vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza.
- 5) **Nominare**, inoltre, il Dirigente destinatario del presente decreto quale Datore di lavoro per il Settore Attività Produttive-Ambiente, ai sensi, per gli effetti e con le competenze individuate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- 6) Il presente Decreto si intende perfezionato a tutti gli effetti con la sua accettazione da parte dell'ing. Binetti Alessandro, cui sarà notificato nei modi e forme di legge.
- 7) Trasmettere copia del presente Decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali, al Servizio Risorse Umane, al Presidente della R.S.U., nonché ai Rappresentanti delle OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.S.A., al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente dell'O.I.V..

IL SINDACO
Tommaso MINERVINI


Per accettazione:

ing. Binetti Alessandro

